

1512425-36.2021.8.26.0038
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/07/2022
... Data de Registro: 22/06/2022)

"TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512425-36.2021.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1512425-36.2021.8.26.0038
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2327183/2021 - DEL.POL.ARARAS, 21718988 - DEL.POL.ARARAS, 2327183 - DEL.POL.ARARAS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDIVALDO RODRIGO DA SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face dos acusados EDIVALDO RODRIGO DA SILVA, para apurar a prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, artigo 180, "caput" e artigo 333, "caput" c.c artigo 29, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 1º de dezembro de 2021, por volta das 11h40min, no acesso da Rodovia Anhanguera, km 179, próximo a empresa Sucorrico, Fazenda São Bento, neste município de comarca de Araras, o réu, qualificado a fls. 11, conduziu, em proveito próprio, o veículo, da marca Fiat, modelo Fiorino, placas RMD0B87, Belo Horizonte/MG, de propriedade da empresa de locação de veículo "Movida", sabendo que se tratava de produto de crime.

Consta, ainda, que, no dia 1º de dezembro de 2021, por volta das 11h40min, no

acesso da Rodovia Anhanguera, km 179, próximo a empresa Sucorrico, Fazenda São Bento, neste município e comarca de Araras, o réu, agindo em concurso, com comunhão de esforços e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) caixas do medicamento veterinário Nexgard, avaliados, no total, de R\$ R\$ 1.298.868,73 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), que estava na posse da empresa de transporte AGV LOGISTICA S.A.

Consta, por fim, que, no dia 1º de dezembro de 2021, por volta das 11h40min, no acesso da Rodovia Anhanguera, km 179, próximo a empresa Sucorrico, Fazenda São Bento, neste município e comarca de Araras, o réu ofereceu vantagem indevida, consistente no pagamento de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), aos funcionários públicos, Policiais Militares, Fernando Augusto de Paula e Wilson Domingos Fontes Silva, para determiná-los a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

A denúncia foi recebida no dia 14 de dezembro de 2021 (fls. 123), o acusado foi citado (fls. 149) e apresentou defesa prévia (fls. 145/146).

Durante a instrução foram ouvidos a vítima (fls. 200), testemunhas (fls. 197/199) e interrogado o réu ao final (fls. 201).

Ao final, as partes apresentaram alegações finais (fls. 205/216 e 221/232).

O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação dos acusados, nos termos da denúncia. A Defesa por sua vez, pleiteou a absolvição dos acusados.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há falar-se em inépcia da denúncia, eis que suficientemente descritos os fatos imputados ao acusado, não havendo prejuízo à defesa.

No mérito, procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/07), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/23), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), pelo auto de entrega (fls. 27), além das provas orais colhidas em juízo.

A autoria é certa.

Interrogado, o acusado Edivaldo Rodrigo da Silva contou que tem seis filhos é casado e ficou um ano desempregado. Contou que pegou dinheiro emprestado com agiota e não conseguiu pagar, o agiota propôs para o réu participar desse roubo ou ele e a família estariam correndo risco de morte. Negou ter oferecido dinheiro aos policiais. Informou que já foi preso anteriormente. Afirmou que não portava arma de fogo e que somente ficou na direção do veículo porque foi ameaçado a participar do crime. Por fim, disse que o veículo Fiorino foi entregue a ele no dia do crime (fls. 201).

A vítima Rodrigo Lima Rodrigues Bizi informou que ao passar pela cidade de Araras-SP, foi surpreendido por dois indivíduos que estavam no interior de um veículo fiorino e que eles subtraíram diversos bens que estavam no baú. Contou que quando os agentes empreenderam fuga ao avistarem a viatura da polícia militar. Explicou que um deles conduzia o veículo Fiorino e o outro fugiu a pé e não foi capturado. Relatou que o agente que fugiu com o veículo fiorino não portava arma e não fez ameaças, e foi preso após ser perseguido. Afirmou que o outro indivíduo foi quem portava arma de fogo, o abordou e disse para ele seguir a Fiorino até o local que fizeram o transbordo da carga. Esclareceu que quando a polícia militar chegou ele ainda portava a arma de fogo (fls. 200).

O policial militar Wilson Domingos Fontes Silva narrou que no dia dos fatos estava em patrulhamento nas margens da rodovia e flagrou o caminhão parado na estrada de terra que dá acesso à rodovia Anhanguera. Contou que viu que dentro do caminhão alguém estava com as mãos para cima e percebeu que se tratava de um roubo. Ao um indivíduo ao percebeu a chegada da polícia e empreendeu fuga pela mata, ele portava um revólver na mão. Disse que o réu empreendeu fuga conduzindo uma fiorino furgão e que em determinado momento ele pulou do veículo e correu para a mata, mas foi detido. Afirmou que após ser detido, o acusado ofereceu R\$10.000,00 (dez mil reais), que seriam pagos via pix, para os policiais o liberarem, insistindo na oferta incessantemente. No veículo fiorino havia caixas de medicamentos que tinham sido removidas do caminhão. Esclareceu que no caminhão também havia o restante de caixas de medicamentos. Esclareceu que o veículo Fiorino era objeto de furto. Contou que o motorista do caminhão/vítima disse que a fiorino bateu no caminhão em movimento, apontaram a arma e o indivíduo que fugiu entrou pela janela obrigando-o a dirigir até um local ermo. Indagado pela Defesa, informou que o indivíduo que empreendeu fuga portava a arma. Por fim, afirmou que o réu foi visto fechando a porta traseira do veículo Fiorino e quando visualizou a viatura da polícia balizou o veículo para empreender fuga (fls. 197).

O policial militar Fernando Augusto de Paula confirmou a versão do colega de farda (fls. 198).

A testemunha Alexandre Afonso da Silva informou que representa a empresa Movida Locadora de Veículos e que teve o veículo Fiorino furtado do interior da loja. Afirmou que foram furtados dois veículos Fiorino e sabe que um deles foi recuperado somente após o roubo praticado na cidade de Araras-SP (fls. 199).

São as provas. A condenação é de rigor.

A negativa e versão do réu não convence, pois isolada nos autos.

De partida, refuto a alegação do acusado de que agiu sob coação moral irresistível, pois não produziu prova acerca de tal assertiva.

Sabe-se que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, não bastando simples e isolada alegação de que foi ameaçado.

O acusado, mesmo tendo oportunidade garantida pelo contraditório e ampla defesa, não apresentou indicação plausível sobre o dito agiota e suposto coator, não restando controvertida a matéria e o conjunto probatório insurgido em seu desfavor.

E mais, recai sobre a Defesa o ônus de provar que as provas tangentes à coação moral irresistível se afiguram contundentemente sérias e invencíveis, o que não ocorreu neste feito. A propósito, os arestos:

"Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Coação moral irresistível. Excludente de culpabilidade não demonstrada. Condenação mantida. Dosimetria. Maus antecedentes que ensejam o recrudesimento da pena-base na primeira fase da dosimetria. Réu reincidente específico. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500652-80.2021.8.26.0559; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022)

"TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - INADMISSIBILIDADE - PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL NÃO DEMONSTRADOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO". Compete à defesa comprovar a existência de coação a caracterizar a causa exculpante da inexigibilidade de conduta diversa. Se não o fez, não há como se acolher." (TJSP; Apelação Criminal 1500731-67.2021.8.26.0621; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaratinguetá - 4ª Vara; Data do Julgamento: 05/07/2022; Data de Registro: 05/07/2022)

"TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - INADMISSIBILIDADE - PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL NÃO DEMONSTRADOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. "Compete à defesa comprovar a existência de coação a caracterizar a causa exculpante da inexigibilidade de conduta diversa. Se não o fez, não há como se acolher." (TJSP; Apelação Criminal 1500537-82.2022.8.26.0540; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/07/2022; Data de Registro: 05/07/2022)

Assim sendo, fica cabalmente refutada a tese de coação moral irresistível.

Ao contrário disso, as provas colacionadas nos autos demonstram que o réu agiu em concurso, com comunhão de esforços e unidade de desígnios com seu comparsa não identificado e deliberaram roubar a carga de medicamentos que era transportada vítima.

A par disso, o denunciado, na companhia do comparsa não identificado, conduziu o veículo Fiorino que era produto de furto, emparelhou com o caminhão da vítima enquanto o comparsa apontou a arma de fogo e anunciou o roubo, exigindo que a vítima estacionasse o caminhão. O comparsa entrou no caminhão pelo vidro e, munido de arma de fogo, exigiu que a vítima seguisse a Fiorino conduzida pelo réu até um local ermo. O réu e seu comparsa arrombaram a porta do compartimento traseiro do caminhão e subtraíram quarenta e uma caixas de do medidamente, que foram levados até o interior da Fiorino.

Durante o delito, os policiais miliares flagraram o roubo, pois notaram que no interior do caminhão da vítima havia uma pessoa rendida com as mãos ao alto. Ao perceber a ação policial o comparsa conseguiu fugir pelo matagal portando a arma de fogo e foi localizado e identificado. Por seu turno o réu também tentou fugir na condução da Fiorino, mas foi perseguido e preso. Ao ser preso, o acusado ofereceu a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), aos policiais militares, para evitar sua prisão. No veículo fiorino haviam caixas de medicamentos que tinham sido removidas do caminhão, mesmos medicamentos existentes no caminhão vitimado.

A vítima narrou com riqueza de detalhes e afirmou com precisão e certeza que o réu praticou o delito junto com o indivíduo não identificado e reconheceu o réu sem sombra de dúvidas como sendo o roubador que conduziu o veículo Fiorino. A vítima também disse que o comparsa a abortou com arma de fogo em punho, anunciou o assalto, exigindo a entrega dos medicamentos.

Lembre-se que as palavras da vítima gozam de especial relevo em delitos patrimoniais, não havendo único indício sequer para se desmerecer o que foi dito

por ela, pelo que não há motivo justo para se descartar seus depoimentos.

No mesmo sentido Eduardo Espínola Filho, ao dizer: “quando não há interesse, costuma-se dar muito apreço à imputação da vítima, apontando o autor do crime, que a feria”. (Código de Processo Penal Anotado, ed. Histórica, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1980, v. III, p. 59).

Ademais, como diz Eduardo Espínola Filho “seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a impunidade do agente culpado” (Código de Processo Penal Anotado, ed. Histórica, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1980, v. III, p. 59).

Além do depoimento da vítima, os policiais militares foram prontos em atenderem a ocorrência e presenciaram a conduta criminoso do réu tendo inclusive participado de sua perseguição e posterior prisão.

Os policiais militares confirmaram que o acusado ofereceu a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), aos policiais militares, para evitar sua prisão. Ambos confirmaram a oferta, o valor e a forma de pagamento, por meio de depósito via PIX.

Também constataram que o veículo Fiorino usado pelo acusado era produto de furto, o que foi corroborado pela testemunha Alexandre Afonso da Silva, representante da empresa Movida Locadora de Veículos que teve o veículo Fiorino furtado, com recuperação somente após a apreensão decorrente do roubo.

A versão trazida pelos policiais que participaram das diligências foram firmes, coesas e convergentes, entrelaçando-se com os demais elementos probatórios trazidos aos autos.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão do réu, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Efetivamente, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC 73.518-5, Relator: Ministro Celso de Mello, DJU: 18/10/96, p. 39.846).

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento e das tarefas de cada qual quando da diligência.

No caso em tela, como visto, a palavra das vítimas está em consonância não apenas com as palavras dos policiais, como também, com os outros elementos probatórios dos autos.

Crime de roubo.

A vítima foi rendida e submetida pelos agentes e as mercadorias foram subtraídas, tanto que apreendidas no interior do veículo fiorino, o que demonstra a consumação do crime de roubo, pois prescindível a posse mansa e pacífica. Neste sentido, orienta a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo - Artigo 157, caput, do Código Penal - Autoria e materialidade comprovadas - Recurso que busca a desclassificação para furto - Impossibilidade - Grave ameaça caracterizada - Reconhecimento do crime tentado - Impossibilidade - O DELITO DE ROUBO SE CONSUMA COM A DETENÇÃO DA RES PELO AGENTE, AINDA QUE POR BREVE INTERREGNO, SENDO INCABÍVEL ESTENDER A POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA A ESTE DELITO - Condenação acertada e mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma adequada, considerando os maus antecedentes e reincidência dos réus, além da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal - Regime fechado - Adequado ao caso concreto diante da recidiva e maus antecedentes dos acusados, bem como inviável a substituição das penas corporais por restritivas de direitos - APELOS NÃO PROVIDOS". (TJSP; Apelação Criminal 1501571-11.2021.8.26.0352; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

"APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada - Palavras da vítima corroboradas pelo restante do conjunto probatório - Validade - Depoimento do policial que se reveste de fé-pública - Tese de que o delito ocorreu na forma tentada - Descabimento - Prova oral - É PRESCINDÍVEL QUE A RES SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA OU QUE O AGENTE EXERÇA A POSSE MANSA DAQUELA - Pena e regime bem fixados - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1504216-90.2021.8.26.0228; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/03/2022; Data de Registro: 06/03/2022)

Ainda, no caso em tela, restou devidamente configurada a qualificadora do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, uma vez que os criminosos agiram em concurso de pessoas.

Quando um crime é praticado em concurso de agentes, é evidente que haja uma divisão de tarefas entre os criminosos, a fim de facilitar e organizar a empreitada. No delito em estudo, a atribuição do réu era ajudar na rendição do motorista do caminhão e realizar o transbordo da mercadoria roubada. Neste sentido:

"O Código Penal adotou, como regra, a teoria unitária, também conhecida como monista, determinando que todos, coautores e partícipes, respondam por um único delito. Nesse passo, seu art. 29, caput, dispõe que: 'Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade'. Assim, todos aqueles que, na qualidade de coautores ou partícipes, deram a sua contribuição para o resultado típico devem por ele responder, vale dizer, todas as condutas amoldam-se ao mesmo tipo legal." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, 24ª ed., São Paulo: Saraiva, 2020).

Assim, como se depreende dos ensinamentos doutrinários, todos que participarem, de qualquer forma, do delito, respondem por ele. Não há, portanto, falar em participação em crime menos grave.

A jurisprudência, por seu turno, não é diferente ao tratar sobre o tema:

"MAJORANTES: CONCURSO: Para configurar a majorante basta a ciente e voluntária participação dos agentes na mesma infração penal. Importa a convergência de vontades - original ou aderida - para o fim delituoso colimado, no caso a subtração mediante grave ameaça. Prescindível acordo prévio entre os agentes" (TJ-RS, ACR 70028923225/RS, 5ª Câmara Criminal, Relator: Aramis Nassif, Data de Julgamento: 28/04/2010).

Portanto, configurado o concurso de agentes.

Além disso, o roubo foi realizado com emprego de arma de fogo, assertiva que encontra amparo nas oitivas da vítima e policiais militares. Tais provas foram unânimes ao relatar que referida arma de fogo era empunhada pelo comparsa do réu, que conseguiu fugir levando o armamento consigo.

Contudo, despiciente é a apreensão e perícia da arma de fogo, para fins de configuração da majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal. A propósito, orientam os arestos:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado – Concurso de pessoas – Arma de fogo – Preliminar afastada – Não obrigatória a instauração de incidente de sanidade mental – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Roubo consumado – Teoria da apprehensio – Prescindível apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da majorante do inciso I, do parágrafo 2º-A, do artigo 157 do Código Penal – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recursos defensivos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 1500231-83.2021.8.26.0626; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Sebastião - Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

"1-) Apelações criminais. Roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e receptação dolosa. Não provimento do recurso de Cássio e parcial provimento do apelo de Lucas para redimensionar a pena. 2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído a Lucas e receptação que pode ser atribuída a Cássio. 3-) Causas de aumento do roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) comprovadas pela prova oral. Os elementos de prova demonstraram que havia pluralidade de agentes, com nítida divisão de tarefas para a perfeita execução da empreitada criminosa. Desnecessária a apreensão e perícia dos armamentos para a demonstração de seu emprego, consoante farta jurisprudência. 4-) Pena de Lucas redimensionada, mantida a de Cássio. Na primeira fase, a pena-base de Lucas (roubo) foi elevada em 1/4, pelos circunstâncias e consequências do crime, as quais extrapolam o ordinário do tipo penal e justificam a fixação da pena acima do mínimo, pois os fatos ocorreram à luz do dia e em plena via pública, com abordagem de um trabalhador e subtração de seu meio de subsistência, além do passageiro, acompanhado de sua filha de três anos, os quais também tiveram a arma de fogo ostensivamente apontada em suas direções e foram retirados do veículo de forma agressiva. Leva-se em consideração, ainda, tratar-se de subtração de bem de valor considerável, um automóvel, que foi recuperado, mas com avarias, tendo a vítima suportado prejuízo de R\$ 5.000,00 para o respectivo conserto, além do celular que não foi restituído. Pena provisória: cinco (5) anos de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. A pena-base de Cássio, por sua vez, foi elevada em 1/5, pelas circunstâncias do crime, porquanto cometido em plena via pública, à luz do dia, e por se tratar de receptação de um veículo, cujo valor excede o ordinário do tipo penal e deve ser levado em consideração, sem desconsiderar que ele foi surpreendido acompanhado do autor do roubo e rumo ao desmanche do automóvel, a evidenciar maior reprovabilidade de sua conduta, tendo-se um (1) anos, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Pode-se ter discricionariedade na fixação da pena-base mais elevada, desde que fundamentada e proporcional à conduta lesiva, com dados concretos para tanto, não há critério matemático. Na segunda fase, a pena de Lucas permaneceu no mesmo patamar, porque inexistem agravantes ou atenuantes. A pena de Cássio foi agravada em 1/5, diante da agravante da reincidência (processo nº 0000144-11.2017.8.26.0573, execução penal nº 0002668-36.2018.8.26.0026, fls. 65/66) e por se tratar de reiteração de delito patrimonial, tendo-se um (1) ano, cinco (5) meses e oito (8) dias de reclusão e pagamento de catorze (14) dias-multa. Na terceira fase, a pena de Lucas foi aumentada em 1/3, pelo concurso de agentes, e, depois, de mais 2/3, pelo emprego de arma de fogo. Contudo, o critério de "composição", fração sobre fração, não é o mais aconselhável, para evitar um

escalonamento indevido, que foge da prática forense. Haveria um "anatocismo penal", sem olvidar o que preceitua o parágrafo único do art. 68 do Código Penal. Desse modo, ante a ausência de fundamentação adequada para a eleição de fração diversa, deve-se escolher a fração única de 2/3, conforme jurisprudência que predomina. Pena: oito (8) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa. Devido ao concurso formal, pois, mediante uma só ação, Lucas praticou dois roubos, contra vítimas e patrimônios diversos, inexistindo crime único, a pena de um deles foi aumentada de 1/6, tendo-se, então, nove (9) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de quarenta (40) dias-multa (art. 72, do Código Penal). Há possibilidade de proferir-se decreto condenatório com incidência da regra do concurso formal, mesmo a peça acusatória não tendo mencionado o respectivo dispositivo legal na capitulação provisória, por força dos arts. 383 e 385 do Código de Processo Penal. Inexiste ilegalidade porque o magistrado, nos termos do art. 383, pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos contidos na inicial, desde que não os modifique, ainda que, por consequência, tenha de aplicar pena mais grave, e "nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição" (art. 385), dispositivo legal que jamais teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelos Tribunais Superiores, sendo reiteradamente aplicado por este Sodalício (Excelso Superior Tribunal de Justiça). A pena de Cássio não sofreu alteração, pois ausentes causas de aumento ou diminuição. Total: nove (9) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de quarenta (40) dias-multa para Lucas e um (1) ano, cinco (5) meses e oito (8) dias de reclusão e pagamento de catorze (14) dias-multa para Cássio. 5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelas graves circunstâncias dos crimes, reincidência de Cássio, inquestionável periculosidade dos apelantes, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 6-) Não se pode substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes os pressupostos (art. 44, "caput", inc. I e II, do Código Penal). 7-) Os recorrentes estão presos e assim devem permanecer, pois persistem os motivos para o encarceramento preventivo". (TJSP; Apelação Criminal 1528386-29.2021.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022) Portanto, de rigor reconhecimento da majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Crime de receptação.

A subsunção do crime de receptação restou configurada, eis que o veículo Fiorino utilizado pelo réu e seu comparsa era produto de furto, o que restou demonstrado pelas provas orais, bem como pelo B.O., em pese a negativa do acusado de que desconhecia a origem ilícita.

Efetivamente, para que a condenação não dependa exclusivamente da confissão do acusado, tem-se que a prévia consciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida por meio de indícios sérios e da própria conduta do receptador.

De fato, nosso sistema probatório penal - ao revés do que é propalado aos quatro ventos - não exige prova uníssona e indiscutível, mas sim uma prova que possa convencer o juiz, dentro do princípio da persuasão racional.

Viável, portanto, fundamentar-se, tal qual ocorre nos países de Common Law, condenação criminal quando o julgador estiver convencido - beyond any reasonable doubt - além de qualquer dúvida razoável.

Em suma, requer-se somente que o julgador esteja racionalmente convencido, sem dúvidas razoáveis pairando sobre sua mente. E nem poderia ser diferente.

Exigir-se prova uníssona e indiscutível sobre circunstâncias subjetivas do agente - tais como dolo, ciência prévia acerca da origem espúria do bem -, seria tornar letra morta a tipificação de condutas penais relevantes, eis que a condenação dependeria, como dito acima, exclusivamente da confissão do agente.

Não é, assim, imprescindível prova irrefutável de tal condição (prévia ciência), mesmo porque impossível, mas apenas que as circunstâncias evidenciem não haver dúvida razoável de que o agente detinha tal conhecimento, cabendo ao julgador analisar o contexto probatório.

Nesse diapasão, a doutrina leciona: "esses indícios relativos à origem criminosa da coisa decorrem de id quod plerumque accidit. A lei pressupõe que qualquer deles deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime, pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência" (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2003 p. 319).

E mais: "basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias de fato, tinha todas as condições para saber a procedência ilícita da 'res' adquirida, recebida etc." (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado 4ª ed. São Paulo: Atlas 2003 p. 1462).

A ausência de produção de prova do réu sobre sua negativa, bem como as condições e circunstâncias constatadas nos autos demonstram que o acusado detinha plena e total conhecimento da origem espúria do veículo.

Crime de corrupção ativa.

A subsunção do crime de corrupção ativa, ocorrido em duas vezes, também restou configurada, pela conduta de oferecer vantagem econômica em duas ocasiões aos policiais militares, o que foi evidenciado pelos depoimentos uníssonos de referidos agentes públicos.

Trata-se de delito formal, consumando-se com mero fornecimento da vantagem indevida, independentemente de sua obtenção.

Assim sendo, não restando dúvidas acerca da materialidade e autoria dos delitos, a condenação do acusado se faz medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. Fixo a pena base no mínimo cominado.

Segunda fase. Trata-se de réu reincidente (autos nº 0005594-87.2013.8.26.0309 - fls. 184/185). Assim, aumento a reprimenda em 1/6, com base no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Terceira fase: No que tange ao crime de roubo, considera-se o concurso de agentes, sendo de rigor o aumento em 1/3 (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

Ainda no que tange ao crime de roubo, reconheço o uso de arma de fogo, nos moldes da fundamentação supra, sendo de rigor a majoração da pena em 2/3 (§ 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal)

Quanto ao crime de corrupção ativa, praticado duas vezes, conforme fundamentação supra, reconhece-se concurso formal, aplicando-se uma pena, com aumento de 1/6.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena. Deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime inicial fechado, ante a reincidência (art. 33, §2º, inciso b, do

CP).

Ainda, em relação aos crimes de receptação e corrupção ativa, deverá iniciar o cumprimento no regime semiaberto, ante a reincidência (art. 33, §2º, inciso c, do CP).

Pena alternativa. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o não cumprimento dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal. Da mesma forma, também não é cabível a suspensão da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Progressão antecipada. Deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto depender de requisitos não exclusivamente objetivos, tal qual o bom comportamento carcerário, inviável de aferição neste momento.

Válido aqui consignar entendimento jurisprudencial majoritário: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena" (TJ-SP, Apelação 0016604-05.2011.8.26.0114, 16ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 04/06/2013).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para:

I-) CONDENAR o réu EDIVALDO RODRIGO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo art. 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 01 (um) e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal.

II-) CONDENAR o réu EDIVALDO RODRIGO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 333, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal.

III-) CONDENAR o réu EDIVALDO RODRIGO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, no mínimo legal.

As penas em que o réu foi condenado (ressalvado o concurso formal atinente à corrupção ativa conforme fundamentação acima), serão somadas na execução, nos termos do artigo 69, do Código Penal.

Não poderá apelar em liberdade, eis que presentes os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, sendo de rigor a manutenção de referida prisão cautelar para garantia da ordem pública. Recomende-se.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais, com base no artigo 804, do Código de Processo Penal, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do artigo 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Providencie-se a Serventia as comunicações necessárias. Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Fica autorizada a devolução do veículo apreendido ao legítimo proprietário ou

representante legal pela autoridade policial, independentemente de pagamento de taxas. Eventuais restrições administrativas que impeçam a devolução não dizem respeito ao presente feito criminal, devendo ser discutidas em vias próprias. Oficie-se.

Autorizo a devolução do aparelho de telefonia celular apreendido, cabendo à autoridade policial providenciar o necessário, mediante posterior comunicação a este juízo. Providencie-se o necessário.

Determino a destruição dos demais bens apreendidos nos autos.

Intimem-se as vítimas com cópia desta sentença (por mandado ou via postal, juntando-se comprovante nos autos).

Com o trânsito em julgado, lance-se os nomes dos condenados no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA